



PUTUSAN
Nomor 790/Pdt.G/2026/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Perempuan, lahir di Semarang, tanggal -, agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kota Surabaya;
Yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Maria Ulfa, S.H.** dan kawan-kawan Para Advokad & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “ Maria Ulfa, S.H. & Partners ” beralamat kantor di No.68 Gg. II, Kel. POJOK, Kec. Mojoroto Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2026 (sebagaimana terlampir), yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

TERGUGAT, laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal -, agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat yang terlampir;
- Setelah mempelajari dan memperhatikan bukti yang diajukan Penggugat;
- Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juli 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya secara *e-court* pada tanggal 17 Juli 2026 dalam

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 790/Pdt.G/2026/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 790/Pdt.G/2026/PN.Sby.telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan agama katholik yang bernama RP. ANTONIUS SAPTA WIDADA, CM. Pada tanggal 8 Mei 2021, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor --- yang diterbitkan pada tanggal 4 Juni 2021;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kotrakan yang beralamat di Kota Surabaya;
3. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun, harmonis serta saling mencintai dan menghormati sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa sekitar bulan Juli 2024 sampai dengan Agustus 2025, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus. Perselisihan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan prinsip, cara pandang dan ketidakcocokan dalam menjalani kehidupan rumah tangga sehingga mengakibatkan hubungan suami istri tidak lagi harmonis;

Adapun perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain disebabkan oleh :

- a. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat mengenai pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri. Penggugat berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga harus dijalankan atas dasar kerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan kewajiban masing-masing, sedangkan tergugat memiliki pandangan yang berbeda sehingga sering menimbulkan ketidaksepahaman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 790/Pdt.G/2026/PN.Sby.



b. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki perbedaan cara dalam menyelesaikan setiap permasalahan rumah tangga. Penggugat selalu berupaya menyelesaikan permasalahan melalui komunikasi dan musyawarah, namun Tergugat cenderung mempertahankan pendapatnya sendiri sehingga setiap permasalahan tidak pernah memperoleh penyelesaian yang baik dan justru berkembang menjadi pertengkaran;

c. Bahwa selain itu, Penggugat dan Tergugat juga sering berbeda pendapat mengenai pengelolaan keuangan rumah tangga, khususnya dalam menentukan prioritas kebutuhan keluarga dan penggunaan penghasilan. Perbedaan pandangan tersebut berulang kali memicu perselisihan sehingga hubungan rumah tangga menjadi semakin tidak harmonis;

5. Bahwa pada awal bulan September 2025, puncak dari perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kehidupan rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri. Masing-masing telah mengurus kebutuhan hidupnya sendiri sampai dengan diajukannya gugatan ini. Keadaan tersebut mengakibatkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”, sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat tanpa adanya harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 790/Pdt.G/2026/PN.Sby.



6. Bahwa selama berpisah Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Northwest Hill Blok NH7 Nomor 33 Kelurahan Pakal, kecamatan Pakal Kota Surabaya, sedangkan tergugat tinggal di Citralnad The Greenlake CG 10 Nomor 37, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya;
7. Bahwa pihak keluarga khususnya orang tua Penggugat telah berupaya mendamaikan dan memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena perselisihan tetap berlanjut;
8. Bahwa alasan perceraian sebagaimana diuraikan di atas telah memenuhi ketentuan **Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975** yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

PRIMAIR

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Penggugat memohon keada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 8 Mei 2021 di Gereja Santo Vincentia a Paulo, Kota Surabaya sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor --- tanggal 8 Mei 2021 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya berdasarkan Kutipan Akta perkawinan Nomor --- tanggal 4 Juni 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 790/Pdt.G/2026/PN.Sby.



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar perceraian tersebut dicatat dalam register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan telah datang menghadap di persidangan salah satu Kuasa Penggugat yaitu Nur Halimah, S.H., akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang terhadap Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan sedangkan terhadapnya telah dipanggil secara patut dan sah sehingga acara mediasi sebagaimana yang diamanatkan SEMA No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dan sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sidang dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat, dan atas surat gugatannya Kuasa Penggugat menyatakan ada perbaikan didalam posita ke 5 namun atas posita tersebut tidak merubah maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan 4 (empat) fotocopy surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup masing-masing :

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat dari Kelurahan Pakal tertanggal 14 Juli 2026, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat , selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 790/Pdt.G/2026/PN.Sby.



3. Fotocopy Kartu Keluarga atas Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.---, tertanggal 08 Juni 2021 antara Tergugat dengan Aurelia Nadine Handooyo, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa untuk fotocopy surat tertanda P-2 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai juga telah bermeterai cukup sedang untuk P-1 Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing :

1. Saksi 1, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama Katholik di Surabaya dan atas perkawinan mereka tersebut juga telah dilaporkan atau dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;
- Bahwa, setelah menikah mereka bertempat tinggal di rumah Surabaya;
- Bahwa, dalam perkawinan mereka hingga saat ini belum atau tidak dikaruniai anak, namun penyebabnya saksi tidak tahu pasti tetapi kalau dari keterangan mereka masing-masing sehat tidak ada masalah, jadi memang belum dierikan anak saja;
- Bahwa, selama ini Penggugat mempunyai pekerjaan yaitu guru les freelant, sedang Tergugat mempunyai pekerjaan tetap sebagai chef di rumah makan atau restoran di Surabaya;
- Bahwa, dalam perkawinan mereka sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang penyebabnya selain masalah ekonomi juga karena hubungan keduanya sudah tidak harmonis oleh karena kebiasaan Tergugat yang suka memelihara anjing

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 790/Pdt.G/2026/PN.Sby.



maupun burung, namun tergugat tidak bertanggung jawab untuk memeliharanya baik untuk kebersihannya yang membuat kotor dan juga besarnya biaya pemeliharannya, sedangkan Penggugat selama ini tidak diberi nafkah sehingga semua kebutuhan Penggugat dari Penggugat sendiri yang memenuhinya;

- Bahwa, disamping itu pertengkaran antara mereka disebabkan keduanya sudah beda prinsip dalam menyelesaikan masalah rumah tangga mereka dan hal ini berlangsung secara terus menerus dan karena keadaan yang demikian berakibat antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dimana Tergugat pulang kerumah orang tuanya tetapi masih di Surabaya sedang Penggugat pulang kerumah saksi hingga kini, dan selama merek pisah rumah Tergugat tidak pernah mengunjungi atau menjemput Penggugat untuk diajak pulang;

- Bahwa, sebagai orang tua saksi pernah mendamaikan mereka tetapi keduanya tetap berkehendak untuk bercerai karena mereka sudah merasa tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangganya;

- Bahwa, sebagai orang tua maunya mereka tetap bersatu, tetapi dengan melihat keberadaan mereka yang sudah pisah rumah juga ketidak harmonisan dalam rumah tangganya sehingga saksi sebagai orang tua menyerahkan sepenuhnya putusannya kepada mereka berdua yang menjalaninya mengingat sejak bulan September 2025 hingga sekarang Penggugat telah kembali pulang kerumah saksi dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah berusaha untuk menjemputnya;

2.Saksi 2, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para pihak karena saksi adalah kakak ipar dari Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Katholik dan atas perkawinan mereka telah dicatitkan di kator catatan sipil setempat dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 790/Pdt.G/2026/PN.Sby.



setelah menikah mereka hidup satu rumah dirumah kontrakannya yaitu di Surabaya, namun dalam perkawinan mereka hingga saat ini belum mempunyai anak;

- Bahwa, saksi pernah diberitahu oleh istri saksi yang merupakan kakak kandung Penggugat kalau antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena hoby Tergugat yang memelihara anjing dan burung namun tidak mau merawat dan membersihkan kotorannya sehingga rumah dalam kondisi kotor;

- Bahwa, kebiasaan yang membuat rumah kotor tersebut sering dikeluarkan oleh Penggugat, namun Tergugat tidak menanggapi bahkan untuk pemeliharaan peliharaannya mengakibatkan Penggugat tidak mendapatkan nafkah dari Tergugat sebagai suaminya;

- Bahwa, atas permasalahan dalam rumah tangga mereka pihak keluarga pernah membantu memecahkannya dengan melakukan pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat dan keluarga besar, namun pada waktu pertemuan tersebut bukannya ada penyelesaian tetapi mereka bertengkar dipertemuan tersebut karena mempertahankan pendapatnya masing-masing yang kemudian Tergugat pergi;

- Bahwa, sebagai saudara walaupun saudara ipar namun dengan melihat keadaan yang demikian dimana mereka telah hidup terpisah tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling membutuhkan maka tidak mungkin perkawinan mereka tetap dipertahankan;

Atas keterangan para saksi Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 790/Pdt.G/2026/PN.Sby.



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyerahkan kesimpulannya melalui sistim elektronik Pengadilan Negeri Surabaya yang uraiannya sebagaimana dalam berkas perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang pokok perkara dalam gugatan Penggugat terlebih dahulu Majelis akan mempertimbang ketidak hadirannya Tergugat dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dipanggil dengan patut sebagaimana rellas panggilan tertanggal 27 Juli 2026 untuk persidangan tanggal 03 Agustus 2026 dan rellas panggilan tanggal 11 Agustus 2026 untuk persidangan tanggal 18 Agustus 2026, namun pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya dipersidangan guna membela kepentingannya dan oleh karena pemanggilan terhadap Tergugat sudah dilakukan dengan patut dan sah masing-masing panggilan telah diterima sendiri oleh Tergugat, namun demikian Tergugat tetap tidak hadir dipersidangan sehingga terhadap Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir dipersidangan dan melepaskan hak-haknya dipersidangan dan dianggap tidak keberatan atas dalil gugatan Penggugat dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah dihadapan pemuka agama Katholik yaitu RP. Antonius Sapta Widada, CM pada tanggal 08 Mei 2021, dan atas perkawinan mereka juga dicatatkan instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sehingga telah terbit Kutipan Akta Perkawinan No. ---;

Bahwa, setelah menikah mereka bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Kota Surabaya; orang tua Tergugat di Kota Surabaya;

Bahwa, sejak bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Agustus 2025 telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 790/Pdt.G/2026/PN.Sby.



adanya perbedaan dalam menyelesaikan permasalahan dalam keluarga baik mengenai keuangan keluarga juga pembagian peran masing-masing dalam keluarga yang keadaan tersebut berlangsung secara terus menerus;

Bahwa, akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berakibat sejak awal bulan September 2025 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dimana Penggugat telah pulang kerumah orang tuanya di Kota Surabaya, sedang Tergugat tinggal di Kota Surabaya, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk diajak hidup bersama kembali, bahkan kedua belah pihak sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang tidak mungkin dapat dipersatukan kembali karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang akan Majelis pertimbangkan terlebih dahulu adalah sah tidaknya perkawinan yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P-4 terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Katholik didepan pemuka agama RP. Antonius Sapta Widada, CM. pada tanggal 8 Mei 2021 dan telah terbit Kutipan Akta Perkawinannya tertanggal 08 Juni 2021 dan atas perkawinannya juga telah terbit Kutipan Akta Perkawinan No.---antara Tergugat dengan Penggugat dengan demikian dalil mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terbukti dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi didalam rumah tangganya yang disebabkan terjadinya beda pendapat antara Penggugat dengan Tergugat apabila memecahkan permasalahan dalam keluarga baik masalah keuangan maupun dalam masalah tanggung jawab masing-

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 790/Pdt.G/2026/PN.Sby.



masing selama perkawinan, yang berakibat sejak awal bulan September 2025 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat pihak Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya perkawinan dinyatakan putus karena perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian telah diatur secara limitatif di Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keadaan dimana Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun dari rellas panggilan terhadap Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah disamping itu dari keterangan

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 790/Pdt.G/2026/PN.Sby.



Penggugat bahwa Tergugat sudah mengetahui tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dan kedua belah pihak memang sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam ikatan perkawinan karena masing-masing tetap memegang pendiriannya;

Menimbang, bahwa terhadap P-1 Majelis kesampingkan oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, sedang untuk bukti tertanda P-2 tentang tempat tinggal dari Penggugat dan sesuai Pasal 118 ayat (2) HIR bahwa pengadilan yang berhak memeriksa perkara adalah pengadilan yang berada di wilayah hukum tempat tinggal atau alamat Tergugat, dengan demikian untuk bukti tertanda P-2 Majelis kesampingkan pula;

Menimbang, bahwa untuk bukti tertanda P-3 sebagai pendukung bukti P-4 oleh karena sesuai dengan susunan anggota keluarga Penggugat yaitu Penggugat status hubungan dengan kepala keluarga adalah sebagai istrinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dan untuk membuktikannya pihak Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi bahwa mereka tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hanya melihat secara langsung pada waktu adanya pertemuan keluarga untuk mendamaikan atau membantu menyelesaikan permasalahan dalam perkawinan mereka, yang menurut keterangan para saksi dari kedua belah pihak tidak ada yang berkehendak untuk mengalah mereka mempertahankan pendapat atau egonya masing-masing bahkan sempat Tergugat pergi dari tempat pertemuan sambil marah, dan dari keadaan yang demikian dapat menunjukkan keadaan atau hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang tidak harmonis;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk membuktikan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 790/Pdt.G/2026/PN.Sby.



dibuktikan pula dengan keadaan dimana kedua belah pihak telah pisah rumah atau pisah tempat tinggal dari awal bulan September 2025 hingga saat ini, dan keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu dengan melihat rellas panggilan sidang yang ditujukan kepada Tergugat faktanya Tergugat sendiri yang menerimanya sehingga Tergugat mengetahui adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat namun Tergugat tidak mau hadir dipersidangan sehingga Tergugat dianggap tidak keberatan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun para saksi tidak hanya sesekali melihat secara langsung perrentengkar yang terjadi tetapi dengan keadaan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah lagi juga ketidak hadirannya Tergugat dipersidangan meskipun dia mengetahui gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dipersidangan, maka menurut Majelis terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan, oleh karena kalau tetap dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud bahkan apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan namun faktanya mereka telah pisah rumah dan hingga saat ini meskipun perkawinan mereka belum dinyatakan putus karena perceraian faktanya Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, maka sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/1996 terdapat kaidah hukum “ *bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah keadaan perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak*”, sehingga dengan melihat keadaan yang demikian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk tetap dipertahankan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 790/Pdt.G/2026/PN.Sby.



Menimbang, bahwa disamping itu dengan melihat fakta dipersidangan dengan didasarkan dari keterangan para saksi meskipun mereka tidak melihat secara langsung pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus juga dengan ketidak hadiran Tergugat dipersidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut, sehingga dengan didasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1354K/Pdt/2003 tanggal 8 September 2003 terdapat kaidah hukum "*Terhadap Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Th. 1975 dapat ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sudah pisah tempat tidur dan tidak saling memperdulikan maka sudah merupakan adanya fakta perselisihan dan percecokkan yang terus menerus*";

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan alasan untuk mengajukan perceraian didasarkan dari Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus menurut Majelis telah terbukti dipersidangan ini, sehingga untuk petitum ke-dua beralan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan petitum subsidair Penggugat yang mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) maka Majelis akan mempertimbangkan perceraian kedua belah pihak dihubungkan dengan peraturan perundangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sehingga kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraianya setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tempat perkawinan mereka dicatatkan dan selanjutnya oleh

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 790/Pdt.G/2026/PN.Sby.



Pejabat Pencatat dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah perceraian berhubungan dengan masalah kependudukan maka untuk menjaga ketertiban administrasi kependudukan sesuai dengan pasal 40 ayat (1) Undang Undang No. 23 Tahun 2006 kepada masing-masing pihak diwajibkan untuk melaporkan dan menyerahkan salinan putusan perceraian mereka yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana perceraian mereka terjadi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara *aquo* mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya diterbitkannya akte perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sesuai dengan pasal 181 HIR didaam beracara perdata pihak yang kalahlah yang dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 181 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, sebagaimana

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 790/Pdt.G/2026/PN.Sby.



tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. --- tertanggal 04 Juni 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk selanjutnya dicatat pada bagian pinggir dari daftar perkawinannya;

5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian mereka paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk selanjutnya diterbitkannya akte perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp230.000,00 (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **9 September 2026** oleh kami, , SH. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, , S.H., M.H. dan , S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **16 September 2026** dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami, , SH. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, , S.H., M.H. dan , S.H. sebagai Hakim Anggota, , S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, putusan mana telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat dan dikirimkan kepada Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 790/Pdt.G/2026/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

, S.H., M.H. , SH. M.Hum.

, S.H.

Panitera Pengganti,

, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	: Rp 100.000,00;
3.....Biaya Panggilan	: Rp 60.000,00;
4.....PNBP Panggilan.....	: Rp 20.000,00;
5.....Redaksi	: Rp 10.000,00;
6. Materai	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp 230.000,00;
(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)	

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 790/Pdt.G/2026/PN.Sby.